

去时或一般现在时,“事件背景(叙)”采取一般过去时或现在完成时,“作者或人物态度、评论(议)”则采取一般现在时。本段利用时态转换清晰表现作者“叙 VS 议”的行文逻辑:先论述当前事件(=全文主题),再追溯事件源起(引出核心案件),最后通过评论核心案件肯定当前事件的势在必行。

· 真题精解 ·

26. Business-method patents have recently aroused concern because of _____.	26. 商业方法专利最近引起关注是因为_____。
[A] their limited value to businesses	[A] 它们对企业的价值有限
[B] their connection with asset allocation	[B] 它们与资产配置相关
[C] the possible restriction on their granting	[C] 它们的授予可能受到限制
[D] the controversy over their authorization	[D] 它们的获批引起争议

[精准定位] 根据题干 have recently aroused concern 定位至第二段①②句(Now、has... abuzz),此两句明确指出知识产权律师议论纷纷的原因是:最高专利法庭将广泛复审商业方法专利,并已准备好削减此类专利数量。可见商业方法专利最近引发争议是因为它们的授予很有可能要受到限制,[C]正确。

[命题解密] 题干+正确项[C]符合第二段①②句暗含的因果逻辑:最高专利法庭准备限制商业方法专利的授予→该类专利引发关注。the possible restriction 同义改写①句 appears... scale back。

[A]从“首段暗含的作者对商业方法专利授予过多的不认同态度(what are called...)”和“第二段权威当局拟对这类专利进行限制”中捕风捉影,但“反对其过滥”不等于“所有的商业方法专利价值有限”;其次首段表明企业争相申请这类专利,可见它们“对企业来说相当重要”。[B]由首段③句中 asset allocation 而来,但该句仅为“过去 10 年来无数商业方法专利被授予”的一个例子,不涉及“新近商业方法专利何以引争议”。[D]将第二段①句中时间“自 10 年前”偷换成“最近”,将多年以来存在的争议说成是“新近引发关注”。

[技巧总结] 以“铺垫过去现象(昔)→说明如今情况(今)”方式开篇的文章,命题人或“聚焦过去”,或“直接进入对当前情况的考查”。解题时应仔细审题,首先从宏观上判断考点聚焦的是过去还是当前,然后排除题干聚焦之外的内容,再对剩余选项进行细节方面的过滤。

本题题干 recently 表明考查点落于“今日之变”,根据时间词 Over the past decade(第一段)和 Now(第二段)判定题眼在第二段。则最先排除与过去情况相关的[B]和[D]。②句 has... abuzz(使得……议论纷纷)表明:最高法院新举措招致人们的关注,由此追索其举措具体内容,不难锁定[C],该内容也与首段对过去情况的铺垫暗合,预示全文将就这一新变化展开论述。注:scale back on 的含义可以借助下文的 eliminate an entire class of patents, curbs on... 推断。

27. Which of the following is true of the Bilski case?	27. 有关比尔斯基案,以下哪项是正确的?
[A] Its ruling complies with the court decisions.	[A] 对它的裁决符合法庭的决议。
[B] It involves a very big business transaction.	[B] 它涉及一项非常大的商业交易。
[C] It has been dismissed by the Federal Circuit.	[C] 它已被联邦巡回法庭驳回。
[D] It may change the legal practices in the U. S.	[D] 它可能会改变美国的法律实践。

[精准定位] 第二段④句指出比尔斯基案可能导致一整类专利的撤销。换言之,该案可能会改变美国现有的法律实践,[D]正确。

[命题解密] 正确项[D]是第二段④句的同义改写。

[A]利用第二段②句“将利用一项特别案例,即比尔斯基案,来对商业方法专利展开广泛复审”、第四段②句“联邦巡回法庭将由全体 12 名法官听审,而非惯常的 3 人组”以及第三和第五段的 ruling 和 decision 编造选项,而文中 ruling 实为“道富银行案”;并且根据第四段②句中 would be heard 可推知比尔斯基案尚未作出终审判决。[B]由第二段③句中 a very big deal 而来,但文中 deal 并非指其本义“商业交